Iquique, 22 de octubre de 2026.

PLIEGO DE CONDICIONES
3061-228-COT26

"REPUESTO HORNO CONVECTOR COCINA GENERAL BASEIQUE"

1.- OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

La Comandancia de la Base Naval Iquique (en adelante **COMANDANCIA**) requiere contratar el servicio de mantención equipos a gas de la comandancia de la base naval Iquique, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requerimiento:

NRO	DESCRIPCIÓN	CANT
1	MOTOR TURBINA SCC WE, CM " 61/101/201, 100-240V. DESDE 09/20-11	1

El oferente deberá ser representante y distribuidor autorizado de la marca Rational, para cual debe adjuntar un certificado que lo demuestre.

Solo se aceptarán repuestos Genuinos de la marca Rational

Los repuestos antes mencionados, deben ser remplazados e instalados, en el horno de la Base Naval por parte del oferente.

3.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

El **PROVEEDOR** deberá cumplir con el plazo de entrega, el cual no debe exceder cinco **(10) días hábiles** de acuerdo a la coordinación entre el encargado y la empresa adjudicada, el lugar de entrega de los artículos será en las dependencias de la Base Naval de Iquique, ubicada en Avenida Arturo Prat #706, Iquique.

La orden de compra será **CANCELADA** transcurridas 48 horas de enviada a proveedor y no aceptada por parte de éste.

Los costos y riesgos que generen la entrega del servicio serán de exclusivo cargo y financiamiento del **PROVEEDOR.**

4.- PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN.

El **PROVEEDOR** deberá elevar cotización al Sistema de Información de Mercado Público y adjuntar archivo "PDF" con el Itemizado. Por lo que es de responsabilidad exclusiva del **PROVEEDOR** verificar que la información sea presentada en la forma solicitada y sin errores de diferencia del valor.

El proveedor deberá ofertar por la **TOTALIDAD** de los artículos requeridos en el punto 2.- del presente pliego de condiciones de lo contrario no será aceptada la cotización.

No se aceptarán propuestas de ofertas realizadas por herramientas robotizadas ya que no detallan el producto requerido.

La cotización del oferente deberá contener como mínimo lo siguiente:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón social y/o nombre completo :
R.U.T. de la empresa y/o Cédula Nacional de Identidad. :
Domicilio del Oferente :
N° de teléfonos y/o E-mail. :

El representante legal si es persona jurídica o del mandatario designado, declara lo siguiente:

Conocer el presente pliego de condiciones y aceptarlos en todos sus términos y condiciones.

Desglose de su oferta económica por cada ítem, de acuerdo al cuadro de Itemizado incluido en las especificaciones técnicas.

5.- FORMA DE PAGO:

Las ofertas son fijas y sin reajustes durante la vigencia de la Orden de Compra.

El valor de la cotización se entenderá por valores TOTALES (I.V.A. Incluido).

Una vez que el **PROVEEDOR** haya cumplido con las especificaciones técnicas y entrega conforme, se procederá a efectuar el pago de la factura, la cual se deberá realizar por cada bien adquirido o servicio.

El pago se efectuará mediante transferencia electrónica de fondos a nombre del **PROVEEDOR**, una vez se tenga la conformidad por parte de la **COMANDANCIA** de los artículos adquiridos, previa presentación de las respectivas facturas comerciales a nombre de:

Comandancia de la Base Naval de Iquique
Dirección: Av. Arturo Prat #706, Iquique
RUT: 61.962.400-9
Giro: Defensa.

Facturar según Circular Exenta del S.I.I. N° 6080 de 10 de septiembre de 1999. El PROVEEDOR, deberá enviar las facturas electrónicas al correo electrónico cstierling@armada.cl.

La **COMANDANCIA** pagará en un plazo de **treinta (30) días**, siguientes a la recepción de la factura comercial en triplicado, en la forma y condición señalada en el párrafo anterior, siempre y cuando se recepcionen de forma **CONFORME** los servicios prestados.

Todos los gastos necesarios para el despacho y entrega de los artículos, serán de cargo del **PROVEEDOR**.

Al momento de la adquisición del producto solicitado, el **PROVEEDOR** proporcionará las correspondientes facturas comerciales que contendrán la descripción completa y precio del bien adquirido. La recepción por parte de la **COMANDANCIA**, estará materializada a través del **"RECIBÍ CONFORME"** estampado en el Acta de Recepción, una vez comparado con el bien adquirido con la descripción de las respectivas facturas.

6.- GARANTÍA Y CONDICIONES

El **PROVEEDOR** deberá indicar condiciones que aplica y el tiempo de Garantía Legal de los artículos requeridos (Ley N° 19.496 "Derechos de los consumidores"), el cual deberá ser mínimo **seis (06) meses**.

7.- MULTAS

En caso de atraso o rechazo en la entrega de los productos, la **COMANDANCIA** sancionará al **PROVEEDOR** con multas por cada día corrido de atraso, calculadas sobre el valor bruto unitario de los artículos pendientes de recepción y se le aplicará el **1% diario**, con un tope de **quince (15) días corridos**.

Detectada una situación que amerite el cobro de multas, el Administrador del Contrato, designado por la **COMANDANCIA**, notificará al proveedor en forma electrónica conforme a lo dispuesto en el artículo 140° del Reglamento de la Ley N° 19.886, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos en que ésta se motiva.

El proveedor contará con un plazo de **cinco (5) días hábiles** contados desde la referida notificación, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes para acreditarlos.

Recibidos los descargos señalados, en tiempo y forma, la **COMANDANCIA** tendrá un plazo de hasta **treinta (30) días hábiles**, contados desde la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, pronunciándose sobre el incumplimiento y para resolver respecto de la aplicación de la multa, lo que se determinará en la respectiva Resolución fundada.

Si habiendo transcurrido el plazo dispuesto, el Proveedor no hubiese ejercido su derecho a presentar descargos, se procederá a dictar y notificar la respectiva Resolución, dentro del plazo de **treinta (30) días hábiles** contados desde el vencimiento del plazo para presentar descargos.

La medida que se adopte, según sea el caso, formalizada a través de la respectiva Resolución fundada, será publicada en el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado.

En contra de dichas Resoluciones procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880.

Para el caso de que la **COMANDANCIA** resuelva declarar procedente el cobro de una multa, el Proveedor deberá pagarla mediante vale vista, cheque nominativo, u otro documento equivalente, o mediante transferencia electrónica, a nombre de la Dirección de Contabilidad de la Armada, RUT 61.966.700-K, con domicilio en calle Prat N° 620 de la ciudad de Valparaíso y remitir comprobante al correo electrónico cstierling@armada.cl.

La multa deberá pagarse en un plazo no superior a **diez (10) días hábiles** contados desde la notificación de la Resolución que disponga su cobro.

En caso de que el Proveedor no pague la multa en tiempo y forma, la **COMANDANCIA** la cobrará mediante descuentos de eventuales pagos pendientes.

Se entenderá por atraso en la entrega, el tiempo transcurrido en días corridos, contados desde la fecha de entrega fijada en el lugar que se indique en la Orden de Compra, hasta la fecha de recepción conforme de los artículos por la Comisión de Recepción de la **COMANDANCIA.**

Sin perjuicio de lo anterior, no se considerará para contabilizar el cumplimiento del plazo de entrega, el tiempo que demore la Institución en el proceso de recepción.

La **COMANDANCIA** estará facultada para rechazar definitivamente los artículos, si éstos no cumplen con las Especificaciones Técnicas, una vez cumplido el plazo de reemplazo de **siete (7) días corridos.**

Lo señalado será motivo suficiente para que la **COMANDANCIA** no recepcione los servicios, quedando facultada para poner término anticipado al Contrato.

Con todo, la COMANDANCIA no podrá proceder al cobro de las multas que se hayan aplicado, en caso de que adeude al mismo proveedor el pago de las prestaciones del contrato, que hayan sido devengadas durante los meses anteriores a aquel en que se hizo obligatorio el pago de la multa.

8.- TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN:

Conforme a lo establecido en el artículo 13 bis de la Ley N°19.886, el contrato podrá terminarse anticipadamente por las siguientes causas:

i. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.

ii. La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.

iii. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor, esto es:
   1. Que se hayan rechazado los artículos por incumplimientos de las Especificaciones Técnicas, una vez cumplido el plazo de reemplazo señalado en anteriormente.
   2. Que la suma de las multas haya sobrepasado el límite establecido en el numeral 7.
   3. Que el proveedor no cumpla con la obligación de entregar los artículos requerido dentro del plazo dispuestos.
   4. Que el Proveedor se niegue a dar cumplimiento a las obligaciones que le impone la Orden de Compra.

iv. El estado de notoria insolvencia del contratista.

v. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el artículo 13 de la Ley N°19.886. En tal caso, la **COMANDANCIA** sólo pagará el precio por los bienes o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedezca a motivos imputables al proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 13 ter de la Ley N°19.886.

vi. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

vii. La falta de disponibilidad presupuestaria de la **COMANDANCIA** para continuar con el suministro contratado.

viii. Que el proveedor se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado, en los términos del artículo 33° de la Ley N° 21.595, lo cual producirá la extinción de pleno derecho del Contrato, en caso que éste se encuentre vigente al momento de la condena.

Los actos administrativos que dispongan tales medidas, deberán ser fundados y publicados en el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado.

Con todo, la **COMANDANCIA**, en forma previa a disponer el término anticipado del Contrato por alguna de las causales previstas anteriormente que constituyan el incumplimiento de una o más obligaciones del proveedor, notificará a éste electrónicamente en la forma establecida en el artículo 140° del Reglamento de la Ley N°19.886, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

El proveedor contará con un plazo de **cinco (5) días hábiles** contados desde la referida notificación, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes para acreditarlos.

Recibidos los descargos señalados, en tiempo y forma, la **COMANDANCIA** tendrá un plazo de hasta **treinta (30) días hábiles**, contados desde la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará en la respectiva Resolución fundada.

Si habiendo transcurrido el plazo dispuesto, el proveedor no hubiese ejercido su derecho a presentar descargos, se procederá a dictar y notificar la respectiva Resolución, dentro del plazo de **treinta (30) días hábiles** contados desde el vencimiento del plazo para presentar descargos.

La medida que se adopte, según sea el caso, y que constará en la respectiva Resolución fundada, será publicada oportunamente en el Sistema de Información.

En contra de dicha Resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880.

9.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Se entenderá como Fuerza Mayor para los efectos del Contrato, lo definido en el Artículo 45 del Código Civil.

Si el proveedor se ve impedido de cumplir con sus obligaciones contractuales por alguna causal de Fuerza Mayor, deberá notificar a la **COMANDANCIA** por escrito, en un plazo no superior a **diez (10) días hábiles** contados desde que se hayan iniciado los hechos o circunstancias que constituyen dicha causal, indicando la incidencia que dicha situación tiene en el cumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en el Contrato, acompañando los antecedentes que estime necesarios para acreditarla. La causal invocada podrá ser aceptada o no, mediante Resolución fundada y dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contados desde que haya sido notificada a la **COMANDANCIA,** de acuerdo al mérito de los antecedentes.

10.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Cualquier dificultad o controversia que se suscite entre las Partes respecto de la interpretación o ejecución del Contrato, será resuelta por la **COMANDANCIA.**

Lo dispuesto en el punto anterior, no implica de manera alguna una renuncia por parte del Fisco, de la **COMANDANCIA** o del **PROVEEDOR**, a someter la controversia que se pueda suscitar, al conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia, para cuyo efecto las Partes fijan domicilio en la comuna de Valparaíso, prorrogando expresamente competencia a sus tribunales, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República. Asimismo, se podrá someter la controversia a

conocimiento del Tribunal de Contratación Pública cuando sean materias de su competencia.

Cuando las medidas aplicadas por incumplimiento del contrato por parte del proveedor, no cubran los daños causados a la **COMANDANCIA**, ésta estará facultada para demandar la respectiva indemnización por daños y perjuicios, conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 13 ter de la Ley N°19.886.

11.- MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Se podrán realizar modificaciones a la presente orden de compra, por las causales y en la forma dispuesta en el artículo 129° del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Todas las modificaciones que se realicen al presente contrato, serán formalizadas con la Adenda correspondiente.

Saluda atentamente a Uds,

ARMADA DE CHILE
COMANDANCIA BASE NAVAL (I)
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

JUAN LOBOS CASTRO
SUBOFICIAL PROF. (AB.)
ENCARGADO DE ADQUISICIONES C.B.N.

DISTRIBUCIÓN:
1.- Mercado Público
2.- Archivo